

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

3482 *Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo.- Resolución de 26 de septiembre de 2026, por la que se amplía a la totalidad del término municipal la excepción del régimen general de horarios comerciales concedida al Ayuntamiento de Guía de Isora mediante Orden de 21 de abril de 2015, por la que se declararon como zonas de gran afluencia turística los núcleos de Playa San Juan, Alcalá y Varadero.*

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Comercio y Consumo para resolver la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Guía de Isora, relativa a la ampliación a la totalidad del término municipal de la excepción del régimen general de horarios comerciales concedida al Ayuntamiento de Guía de Isora mediante Orden de 21 de abril de 2015, por la que se declararon como zonas de gran afluencia turística los núcleos de Playa San Juan, Alcalá y Varadero.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de Comercio y Consumo y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 1 de junio de 2026 (Entrada-n.º General: 1184273/2026), tuvo entrada en este Departamento solicitud del Ayuntamiento de Guía de Isora relativa a la ampliación a la totalidad del término municipal de la zona de gran afluencia turística ya declarada mediante Orden de 21 de abril de 2015, de la entonces Consejería de Empleo, Industria y Comercio (BOC n.º 83, de 4.5.2015), por la que se declararon como tales los núcleos de playa de San Juan, Alcalá y Varadero, extendiendo a dicho ámbito el régimen especial de horarios comerciales en los términos previstos en la normativa aplicable.

Se acompañó a la solicitud memoria justificativa donde se establecen los fundamentos jurídicos, socioeconómicos y territoriales que avalan la ampliación propuesta, con referencia, entre otros extremos, al crecimiento y diversificación de la actividad turística del municipio, la oferta de alojamiento, el peso del turismo residencial y vacacional, los recursos naturales, patrimoniales y culturales, la programación de eventos y la demanda comercial vinculada a la afluencia turística y residencial.

De forma más específica, la memoria describe al municipio como una realidad turística integrada entre litoral, medianías e interior, destacando la existencia de una oferta hotelera de alta categoría, viviendas vacacionales y alojamientos rurales; la presencia de conjuntos históricos y bienes de interés cultural, como los cascos históricos de Guía de Isora y Aripe-Chirche y la zona arqueológica de Aripe; una red de senderos, espacios naturales y recursos paisajísticos de relevancia; así como una programación anual de eventos culturales, festivos, gastronómicos y deportivos -entre ellos Pascua Florida, el Día de las Tradiciones de Chirche, el Concurso de Vinos, la Noche de Tapas y Vino y diversos eventos de proyección insular, nacional e internacional-, todo ello como base para justificar la ampliación pretendida.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 18 de junio de 2026 (Salida-n.º General: 523378/2026, confirmado en destino el 19 de junio de 2026), se comunicó al Ayuntamiento

de Guía de Isora el inicio del procedimiento, indicándose expresamente que con carácter general, el plazo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, de acuerdo con el artículo 12.4, segundo párrafo, del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, sería de seis meses, a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en este Departamento. Asimismo, se informó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, si en el plazo que determine la legislación autonómica o, en su defecto, en el plazo de seis meses, la Comunidad Autónoma competente no resolviera la solicitud del Ayuntamiento interesado, se entenderá declarada como zona de gran afluencia turística la propuesta por dicho Ayuntamiento, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Tercero.- Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2026 (Registro interno-n.º comunicación interna: 220346/2026), se solicitó a la Viceconsejería de Turismo la emisión del preceptivo informe al que se refiere el artículo 12.4 del citado Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, concediéndose un plazo de 10 días, contados desde la notificación del escrito.

Mediante Resolución del Director General de Comercio y Consumo de fecha 24 de junio de 2026 (n.º 437/2026-Libro: 623-fecha: 25.6.2026), se acordó suspender el plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento, hasta la recepción del informe solicitado o, en su defecto, hasta el transcurso del plazo máximo concedido para su evacuación. Dicha Resolución es notificada al Ayuntamiento de Guía de Isora mediante escrito de fecha 25 de junio de 2026 (Salida-n.º General: 542415/2026, confirmado en destino el mismo día).

Cuarto.- Con fecha 9 de julio de 2026 (Registro interno-n.º comunicación interna: 248079/2026), se da traslado a este Departamento del informe emitido por la Jefatura de Servicio de Ordenación Turística con fecha 7 de julio de 2026.

El citado informe pone de manifiesto, en síntesis, que los motivos alegados por el Ayuntamiento ponen de manifiesto la diversidad de recursos turísticos y de patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural, con los que cuenta el municipio de Guía de Isora, ya declarado zona de gran afluencia turística en las áreas del litoral municipal, que refuerzan el posicionamiento del municipio como destino turístico completo y apoyan la procedencia de su petición, desde el punto de vista turístico.

Asimismo, el informe destaca que la ampliación pretendida se proyecta sobre las áreas de medianías e interior del municipio, en las que se desarrolla un turismo de naturaleza, cultural y patrimonial, vinculado a una extensa red de senderos, miradores, enclaves tradicionales y espacios naturales protegidos, así como a un calendario de fiestas, celebraciones tradicionales, actividades deportivas y eventos culturales que atraen residentes de otros municipios y visitantes nacionales e internacionales.

Del mismo modo, el informe resalta la existencia de una oferta gastronómica consolidada y de una oferta alojativa amplia y diversificada, integrada por establecimientos hoteleros de categoría alta, complejos turísticos del litoral y, de forma complementaria, viviendas vacacionales y casas rurales distribuidas también en el ámbito urbano, de medianías y de entorno rural.

Finalmente, consultado el Sistema de Información Turística de la Consejería competente en materia de turismo, se hace constar que el municipio de Guía de Isora

dispone de 8 establecimientos hoteleros y 907 establecimientos extrahoteleros, que en conjunto representan una oferta de 7.327 plazas turísticas de alojamiento, así como de 299 establecimientos de restauración, concluyendo el informe que tales elementos respaldan, desde la perspectiva turística, la procedencia de la solicitud de ampliación formulada por el Ayuntamiento.

Quinto.- Mediante escritos de fecha 10 de julio de 2026, se concede audiencia, dándose traslado de copia del expediente, a las siguientes organizaciones/entidades:

- Comisiones Obreras (Salida-n.º General: 589218/2026-de 10 de julio de 2026).
- Unión General de Trabajadores (Salida-n.º General: 589230/2026-de 10 de julio de 2026).
- Asociación de Consumidores y Usuarios Nivaria (Salida-n.º General: 589258/2026-de 10 de julio de 2026).
- Asociación de Consumidores de Canarias-Aconis (Salida-n.º General: 589275/2026-de 10 de julio de 2026).
- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife (Salida-n.º General: 589302/2026-de 10 de julio de 2026).
- Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife-CEOE Tenerife (Salida-n.º General: 589323/2026-de 10 de julio de 2026).

Sexto.- En el trámite de audiencia concedido en el presente procedimiento se presentaron las siguientes alegaciones y observaciones:

Con fecha 22 de julio de 2026 (Entrada-n.º General: 1571525/2026), se recibe escrito de alegaciones presentado por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE), mediante el que se interesa que sean tenidas en cuenta las aportaciones formuladas por entidades asociadas, entre ellas FAUCA y ASUICAN, en relación con la solicitud de ampliación del régimen especial de horarios comerciales del municipio de Guía de Isora a la totalidad del término municipal.

En síntesis, las observaciones aportadas cuestionan la suficiencia de la actividad instructora y de la memoria municipal para justificar la ampliación pretendida, al considerar que el expediente se apoya en una metodología basada en datos agregados del conjunto del municipio, incluyendo las zonas del litoral ya declaradas zonas de gran afluencia turística en 2015, y no en una acreditación específica de la realidad turística, comercial y alojativa de las zonas actualmente excluidas. Asimismo, sostienen que la ampliación del régimen excepcional exige una motivación reforzada, un análisis territorial individualizado y una ponderación adecuada de sus efectos sobre el tejido comercial local y el carácter excepcional de la figura.

Con fecha 27 de julio de 2026 (Entrada-n.º General: 1604231/2026), se recibe escrito de alegaciones presentado por la organización sindical Comisiones Obreras (CCOO), en el que manifiesta su oposición a la ampliación solicitada. En síntesis, sostiene que no se

ha valorado suficientemente el interés de las personas trabajadoras, que la liberalización de horarios puede afectar al descanso dominical, la conciliación familiar y laboral y el pequeño comercio local, y que la actividad turística principal se concentra en las zonas del litoral ya declaradas como zonas de gran afluencia turística.

Con fecha 27 de julio de 2026 (Entrada-n.º General: 1607405/2026), se recibe escrito de observaciones presentado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, que pone de manifiesto la necesidad de una motivación objetiva, rigurosa y proporcional para extender el régimen excepcional a la totalidad del término municipal, especialmente respecto del casco urbano y las zonas de medianías, interesando una valoración específica de los datos reales de pernoctación, plazas alojativas y estructura del tejido comercial afectado.

Séptimo.- Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2026 (Salida-n.º General: 678080/2026, de fecha 11 de agosto de 2026, confirmado en destino el mismo día), se da traslado de las alegaciones presentadas y del informe del Servicio de Ordenación Turística emitido al Ayuntamiento de Guía de Isora, a los efectos de que en el plazo de 10 días hábiles puedan manifestar o presentar la documentación y justificaciones que se estimen procedentes.

Octavo.- Con fecha 28 de agosto de 2026 (Entrada-n.º General: 1797028/2026), el Ayuntamiento de Guía de Isora presenta escrito de contestación a las alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia.

En síntesis, la Corporación Local sostiene que la realidad turística de Guía de Isora debe valorarse atendiendo al conjunto de su término municipal, incluyendo los núcleos ya declarados zonas de gran afluencia turística y las restantes áreas del municipio, al tratarse de una única realidad territorial, económica y turística integrada. Aduce que no resulta adecuado fragmentar artificialmente dicha realidad, excluyendo del análisis los núcleos litorales que forman parte del mismo municipio y que contribuyen de forma decisiva a configurar su actividad económica, turística y comercial.

Noveno.- Mediante informe-propuesta del Director General de Comercio y Consumo de fecha 24 de septiembre de 2026, se eleva a esta Viceconsejería propuesta para la ampliación a la totalidad del término municipal de la excepción del régimen general de horarios comerciales concedida al Ayuntamiento de Guía de Isora mediante Orden de 21 de abril de 2015, por la que se declararon como zonas de gran afluencia turística los núcleos de Playa San Juan, Alcalá y Varadero.

A los anteriores hechos les son de aplicación las siguientes

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El ejercicio de competencias en materia de comercio interior corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación de los artículos 126.c) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 5.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, modificado por Decreto 47/2023, de 17 de julio; el Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, y en el artículo 12.g) del Decreto 81/2026, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, corresponde al Consejero competente en materia de comercio la competencia para la determinación de las zonas de gran afluencia turística a efectos del ejercicio, por los comerciantes, de la libertad de apertura y cierre de sus establecimientos, y la fijación de los periodos de tiempo a que se circunscribe, en dichas zonas, el ejercicio de tal libertad, en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el resuelto tercero de la Orden de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, de 5 de octubre de 2023, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en los titulares de los Centros Directivos del Departamento (publicada en el BOC n.º 203, de 16.10.2023, fecha a partir de la cual surte efectos, según su resuelto noveno), se delega en la persona titular de la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo, en el ámbito competencial atribuido a dicho centro directivo y órganos dependientes, el ejercicio de una serie de competencias, entre las que se encuentran “l) La determinación de las zonas de gran afluencia turística a efectos del ejercicio, por los comerciantes, de la libertad de apertura y cierre de sus establecimientos; y la fijación de los periodos de tiempo a que se circunscribe, en dichas zonas, el ejercicio de tal libertad, en los términos legal y reglamentariamente establecidos, y “m) La resolución de los recursos potestativos de reposición que, en su caso, puedan interponerse contra los actos dictados en virtud de las delegaciones a que se refieren los apartados anteriores”.

Tercera.- El presente expediente queda encuadrado, en lo que se refiere a sus aspectos procedimentales y de tramitación, bajo el ámbito del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, así como de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter supletorio.

El citado artículo 12.4 dispone que la determinación de las zonas de gran afluencia turística a que se refiere el artículo 5.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, así como los periodos a que se circunscribe la libertad de apertura en las mismas, corresponderá al consejero o consejera competente en materia de comercio, que habrá de adoptar su decisión a propuesta de los ayuntamientos correspondientes, oídas las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación competente por razón del territorio, y previo informe de la consejería competente en materia de turismo.

En el presente expediente consta la propuesta municipal, la memoria justificativa, el informe preceptivo de la Consejería competente en materia de turismo, el trámite de audiencia a las entidades legalmente previstas, así como el escrito municipal de contestación a las alegaciones formuladas.

Cuarta.- El artículo 5.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, establece que los establecimientos instalados en zonas de gran afluencia turística tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional.

Por su parte, el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, dispone que:

“4. La determinación de las zonas de gran afluencia turística a las que se refiere el punto 1 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, así como los periodos a que se circunscribe la libertad de apertura en las mismas, corresponderá al consejero o consejera competente en materia de comercio, que habrá de adoptar su decisión a propuesta de los ayuntamientos correspondientes, oídas las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación competente por razón del territorio, y previo informe de la consejería competente en materia de turismo. (...)”

Se considerarán zonas de gran afluencia turística aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurren, entre otras, las siguientes circunstancias:

- a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.
- b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés cultural integrado en el Patrimonio Histórico Artístico.
- c) Que limiten o constituyan áreas de influencia en zonas fronterizas.
- d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.
- e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes.
- f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
- g) Cuando concurren circunstancias especiales que así lo justifiquen”.

Quinta.- El municipio de Guía de Isora actualmente cuenta con una declaración parcial de zona de gran afluencia turística, efectuada mediante Orden de 21 de abril de 2015, de la entonces Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por la que se declararon como tales los núcleos de Playa San Juan, Alcalá y Varadero. La cuestión objeto del presente procedimiento no consiste, por tanto, en efectuar una declaración ex novo, sino en ampliar dicha declaración a la totalidad del término municipal, integrando en un único régimen territorial el conjunto de la realidad turística, económica y comercial del municipio.

La solicitud municipal se fundamenta en la evolución experimentada por Guía de Isora desde la declaración parcial de 2015, tanto desde la perspectiva turística como desde la comercial, residencial y funcional, así como en la necesidad de adecuar el régimen horario vigente a la realidad actual de un municipio que presenta una actividad turística diversificada y distribuida entre la costa, las medianías y las zonas de interior.

De la memoria justificativa y del informe emitido por la Consejería competente en materia de turismo se desprende la concurrencia de circunstancias turísticas, económicas, sociales y funcionales que justifican la ampliación del régimen de libertad horaria a los domingos.

En particular, se aprecia:

1. La existencia de una oferta alojativa relevante y diversificada, integrada por 8 establecimientos hoteleros y 907 establecimientos extrahoteleros, con una oferta total de 7.327 plazas turísticas de alojamiento.
2. La existencia de 299 establecimientos de restauración, lo que refuerza la capacidad del municipio para atender una demanda turística sostenida.
3. La presencia de una realidad turística diversificada, no limitada exclusivamente al litoral, sino extendida también a las medianías y al interior, a través del turismo residencial, de naturaleza, cultural, rural, deportivo y gastronómico.
4. La existencia de recursos patrimoniales, naturales y culturales de especial relevancia, entre ellos los conjuntos históricos de Guía de Isora y Aripe-Chirche, así como la zona arqueológica de Aripe, reconocidos como Bienes de Interés Cultural, además de una red de senderos, miradores, espacios naturales protegidos y enclaves de valor paisajístico y etnográfico distribuidos por el municipio.
5. La celebración a lo largo del año de eventos y actividades de proyección turística, cultural y deportiva, entre ellos Pascua Florida, el Día de las Tradiciones de Chirche, el Concurso de Vinos, la Noche de Tapas y Vino, las fiestas patronales y diversos eventos deportivos de ámbito insular, nacional e internacional.
6. La integración funcional del municipio en el eje turístico del sur de Tenerife, así como la movilidad intermunicipal de visitantes y residentes temporales, que incrementan la demanda de bienes y servicios más allá de la población empadronada.
7. La previsión de beneficios para consumidores y comerciantes, al favorecer la adecuación de la oferta comercial a la demanda turística y residencial real, facilitar una gestión homogénea de la actividad económica en el conjunto del municipio y reforzar la competitividad del destino.

A la vista de lo anterior, la ampliación solicitada resulta coherente con los criterios previstos en el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, especialmente en relación con la existencia de una concentración suficiente de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos, la presencia de bienes inmuebles de interés cultural, la celebración de eventos de relevancia y la concurrencia de circunstancias especiales que justifican la ampliación de la declaración a la totalidad del término municipal.

Sexta.- Con fecha 22 de julio de 2026 (Entrada-n.º General: 1571525/2026), la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE), mediante aportaciones de FAUCA y ASUICAN, formuló observaciones de oposición a la ampliación solicitada.

En síntesis, las observaciones aportadas cuestionaban la suficiencia de la actividad instructora y de la memoria municipal para justificar la ampliación pretendida, al considerar que el expediente se apoya en una metodología basada en datos agregados del conjunto del municipio, incluyendo las zonas del litoral ya declaradas zonas de gran afluencia turística en 2015, y no en una acreditación específica de la realidad turística, comercial y alojativa de las zonas actualmente excluidas. Asimismo, sostienen que la ampliación del régimen excepcional exige una motivación reforzada, un análisis territorial individualizado y una ponderación adecuada de sus efectos sobre el tejido comercial local y el carácter excepcional de la figura.

No procede acoger dichas alegaciones como impedimentos a la ampliación solicitada.

En primer lugar, porque el procedimiento no exige que la realidad turística del municipio deba fraccionarse artificialmente al margen de su propia estructura territorial, económica y funcional. Las zonas ya declaradas en 2015 forman parte integrante del término municipal y contribuyen de forma efectiva a configurar su actividad económica, turística y comercial, por lo que resulta jurídicamente legítimo valorar la realidad turística municipal en términos integrados, sin perjuicio de que la ampliación deba venir respaldada por una motivación suficiente, como así ocurre en el presente expediente.

En segundo lugar, porque la memoria justificativa, el informe de Turismo y el escrito municipal de contestación a las alegaciones no se limitan a invocar genéricamente el potencial turístico del municipio, sino que identifican recursos patrimoniales, naturales, culturales, deportivos y gastronómicos, oferta alojativa y de restauración, así como movilidad y demanda turística extendida a distintas zonas del municipio.

En tercer lugar, porque el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012 no exige la concurrencia acumulativa de todas las circunstancias previstas, bastando con la presencia de alguna o algunas de ellas, o de circunstancias especiales suficientemente justificadas.

En cuarto lugar, porque la ampliación pretendida no impone la apertura obligatoria en domingos y festivos, sino que amplía el margen de libertad de apertura, de manera que cada establecimiento puede decidir si ejerce o no dicha facultad, conforme a sus circunstancias económicas, comerciales y organizativas.

En consecuencia, procede desestimar las observaciones formuladas por CEOE-TFE, FAUCA y ASUICAN, al no desvirtuar la concurrencia de las circunstancias que justifican la ampliación solicitada.

Séptima.- Con fecha 27 de julio de 2026 (Entrada-n.º General: 1604231/2026), la organización sindical Comisiones Obreras (CCOO) manifestó su oposición a la ampliación solicitada, señalando que no se ha valorado suficientemente el interés de las personas trabajadoras, que la liberalización de horarios puede afectar al descanso dominical, la conciliación familiar y laboral y al pequeño comercio local, y que la actividad turística principal se concentra en las zonas del litoral ya declaradas como zonas de gran afluencia turística.

Tales alegaciones han sido ponderadas, pero no pueden determinar por sí solas la improcedencia de la ampliación solicitada.

La declaración o ampliación de una zona de gran afluencia turística no impone a los establecimientos una obligación general de apertura en domingos y festivos sino que reconoce una facultad de apertura, cuyo ejercicio queda sometido a la libre decisión empresarial y al respeto de la normativa laboral y de negociación colectiva aplicable. Por ello, las consecuencias laborales no pueden valorarse como si la medida estableciera por sí misma una obligación automática de apertura.

Asimismo, la circunstancia de que la actividad turística más intensa se concentre en determinados núcleos del litoral no excluye que la movilidad de visitantes, residentes temporales y consumidores produzca efectos en el conjunto del municipio, ni impide que otras modalidades turísticas -naturaleza, cultura, gastronomía, deporte, turismo rural o patrimonial- generen demanda de bienes y servicios susceptible de ser atendida por el comercio local.

En consecuencia, procede igualmente desestimar las alegaciones formuladas por CCOO.

Octava.- Con fecha 27 de julio de 2026 (Entrada-n.º General: 1607405/2026), la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife formuló observaciones en las que pone de manifiesto la necesidad de una motivación objetiva, rigurosa y proporcional para extender el régimen excepcional a la totalidad del término municipal, especialmente en relación con el casco urbano y las zonas de medianías, interesando una valoración específica de los datos reales de pernoctación, plazas alojativas y estructura del tejido comercial afectado.

Dichas observaciones deben entenderse debidamente tomadas en consideración. No obstante, de la documentación incorporada al expediente se desprende que la solicitud municipal, la memoria justificativa, el informe de Turismo y el escrito municipal de contestación ofrecen una base suficiente para la valoración de la realidad turística, comercial y territorial del municipio. La ampliación solicitada no se fundamenta exclusivamente en el litoral ya declarado zona de gran afluencia turística, sino en la consideración del municipio como un destino turístico completo e integrado, con actividad turística, alojativa, patrimonial, cultural y gastronómica extendida a distintas áreas de su término municipal.

Novena.- Mediante escrito presentado con fecha 28 de agosto de 2026, el Ayuntamiento de Guía de Isora ha formulado contestación a las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia, ratificando la procedencia de la ampliación solicitada y defendiendo que la realidad turística del municipio debe valorarse de forma integrada, sin excluir del análisis los núcleos del litoral ya declarados zonas de gran afluencia turística.

En síntesis, la Corporación Local sostiene que la realidad turística de Guía de Isora debe valorarse atendiendo al conjunto de su término municipal, incluyendo los núcleos ya declarados zonas de gran afluencia turística y las restantes áreas del municipio, al tratarse de una única realidad territorial, económica y turística integrada. Aduce que no resulta adecuado fragmentar artificialmente dicha realidad, excluyendo del análisis los núcleos litorales que forman parte del mismo municipio y que contribuyen de forma decisiva a configurar su actividad económica, turística y comercial.

El Ayuntamiento añade que la actividad turística del litoral produce efectos sobre el conjunto del municipio y sobre la movilidad, el consumo y la actividad de otros

establecimientos situados en distintas zonas, de modo que la ampliación del régimen especial de horarios comerciales puede contribuir a mejorar la competitividad, evitar situaciones de desventaja entre establecimientos situados en distintos núcleos y favorecer la dinamización económica del comercio local, sin imponer la apertura obligatoria en domingos y festivos.

Asimismo, invoca el contenido del informe emitido por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, en el que se pone de manifiesto la existencia de 8 establecimientos hoteleros, 907 establecimientos extrahoteleros, 7.327 plazas turísticas de alojamiento y 299 establecimientos de restauración, así como la diversidad de recursos turísticos, naturales, paisajísticos, históricos y culturales del municipio, defendiendo que tales elementos respaldan la procedencia de la ampliación solicitada.

Finalmente, la Corporación Local sostiene que la ampliación pretendida no constituye un beneficio singularizado para determinados operadores, sino una medida de ordenación comercial y turística orientada a mejorar las condiciones de competencia, atender mejor la demanda de residentes y visitantes y permitir que los distintos establecimientos del municipio adapten voluntariamente sus horarios a la realidad económica existente.

La contestación municipal, unida a la memoria justificativa y al informe preceptivo de Turismo, refuerza la consistencia de la solicitud y la suficiencia de la actividad instructora desarrollada.

Décima.- Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales (legislación básica, conforme establece su disposición final primera), dispone en su artículo 5.4, penúltimo y último párrafo, lo siguiente:

“En los supuestos en los que concurren las circunstancias enumeradas y la propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el Ayuntamiento interesado contenga una limitación de carácter temporal o territorial, deberán justificarse en la propuesta las razones en las que se funda tal limitación temporal o territorial, de acuerdo con los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor. En el caso de que la Comunidad Autónoma considerase que no está suficientemente justificada esta restricción, se declarará zona de gran afluencia turística la totalidad del municipio todo el año.

Si en el plazo que determine su legislación o, en su defecto, en el plazo de seis meses, la Comunidad Autónoma competente no resolviera la solicitud del Ayuntamiento interesado, se entenderá declarada como zona de gran afluencia turística la propuesta por dicho Ayuntamiento”.

Decimoprimer.- Ha de tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia de horarios comerciales, en cuanto a los motivos invocados por el Ayuntamiento, en el sentido que establece que la Comunidad Autónoma no dispone de un margen de apreciación respecto de declarar a un municipio o a un área determinada del mismo zona de gran afluencia turística, al ejercer, en su ámbito de decisión, potestades regladas y no, por tanto, discrecionales, lo que veda que pueda ignorar, eludir o contravenir la propuesta efectuada por el Ayuntamiento correspondiente. Por otra parte, la funcionalidad de la intervención municipal, en cuanto tiene atribuida específicamente la competencia de promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, corresponde a los municipios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 1332/2018, de 19 de julio de 2018. F. Dcho. Segundo.- (...) Dados esos elementos de conexión, procede reproducir aquí lo que hemos razonado en el F.J. 4.º de nuestra sentencia antes citada de 17 de julio de 2018 (recurso de casación 2858/2017) en relación con la interpretación del artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

“(...) Cuarto.- Sobre la interpretación del artículo 5.4 de la Ley de Horarios Comerciales (Ley 1/2004, de 21 de diciembre).

Ahora bien, sentado lo anterior, lo realmente relevante para el litigio -y lo que presente interés casacional según el auto de admisión- es si la declaración de zona de gran afluencia turística es o no preceptiva para la Comunidad Autónoma cuando concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el propio apartado 4 y es solicitada en la forma legalmente prevista. Pues bien, el tenor del precepto conduce de manera inequívoca a una respuesta afirmativa.

- En primer lugar, la dicción literal del inciso no parece dejar ningún margen a la discrecionalidad de la decisión, puesto que estipula de manera taxativa que a propuesta de los ayuntamientos las Comunidades Autónomas “determinarán” las zonas de gran afluencia turística en su territorio y que “se considerarán” como tales las áreas “en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias”. La conclusión es que si un ayuntamiento propone la declaración como zona de gran afluencia turística de la totalidad de su municipio o de parte del mismo y concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el precepto, la Comunidad Autónoma habrá necesariamente de hacer la correspondiente declaración. (...)”.

Y la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 1678/2019, de 5 de diciembre de 2019, Rec. 1962/2018. F.D. Segundo. (...)

“También de la referida doctrina jurisprudencial formulada por esta Sala, en relación con el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, se desprende el marcado carácter sustantivo de la intervención de los Ayuntamientos en el procedimiento de declaración de zona de gran afluencia turística, puesto que, de acuerdo con dicha doctrina, la Comunidad Autónoma no dispone de un margen de apreciación respecto de declarar a un municipio o a un área determinada del mismo zona de gran afluencia turística, al ejercer, en su ámbito de decisión, potestades regladas y no, por tanto, discrecionales, lo que veda que pueda ignorar, eludir o contravenir la propuesta efectuada por el Ayuntamiento correspondiente.

Debe subrayarse que la regulación del ejercicio de la actividad comercial, en relación a la determinación de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos y a la delimitación de las concretas zonas o áreas territoriales que pueden considerarse zonas de gran afluencia turística, que permite flexibilizar la fijación de los días y las horas en que pueden permanecer abiertos dichos establecimientos, constituye una materia en que confluyen intereses locales e intereses supramunicipales de carácter social y económico, que deben conciliarse, respetando el marco de distribución de competencias en el ámbito del comercio y del turismo, teniendo en cuenta la funcionalidad de la intervención municipal, en cuanto tiene atribuida específicamente la competencia de promoción de la actividad

turística de interés y ámbito local corresponde a los municipios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

Por último la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 480/2020, de 18 de mayo de 2020; FD. Séptimo.- “Criterios de esta Sala sobre las cuestiones que presentan interés casacional.

Procede, en función de todo lo razonado, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, fijando los siguientes criterios jurisprudenciales:

i) Las limitaciones territoriales o temporales en la declaración de zona de gran afluencia turística, que restrinjan el principio general que proclama el artículo 5.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, de libertad para determinar los días y horas de su actividad comercial reconocida a los establecimientos instalados en zonas que tengan dicha calificación, han de considerarse restricciones o limitaciones al ejercicio de una actividad económica, a los efectos de la aplicación del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

ii) La sujeción de los poderes públicos autonómicos a las exigencias del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, supone que el establecimiento por estos de límites al ejercicio de una actividad económica, deberá estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”.

Decimosegunda.- La solicitud del Ayuntamiento de Guía de Isora interesa la ampliación de la declaración de zona de gran afluencia turística ya existente, extendiéndola a la totalidad del término municipal, integrando así los núcleos ya declarados en 2015 con el resto del territorio municipal.

En cuanto al alcance temporal de la medida, la Corporación Local ha manifestado expresamente que la ampliación de la zona de gran afluencia turística a la totalidad del término municipal de Guía de Isora se proyecta durante todo el año, manteniendo la eficacia de la resolución mientras subsistan las circunstancias turísticas, comerciales, residenciales, patrimoniales y socioeconómicas que justifican la medida, sin perjuicio de su eventual revisión, modificación o revocación conforme a Derecho.

Concurren, por tanto, circunstancias suficientes de las previstas en el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, y en el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, para estimar procedente la ampliación de la zona de gran afluencia turística del municipio de Guía de Isora a la totalidad de su término municipal.

En su virtud, en ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

RESUELVO:

Primero.- Estimar la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Guía de Isora y acordar la ampliación a la totalidad del término municipal de la excepción del régimen

general de horarios comerciales concedida a dicho municipio mediante Orden de 21 de abril de 2015, por la que se declararon como zonas de gran afluencia turística los núcleos de Playa San Juan, Alcalá y Varadero.

Segundo.- La presente Orden surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y mantendrá su eficacia mientras subsistan las circunstancias que justifican la medida, sin perjuicio de su revisión, modificación o revocación conforme a Derecho.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición ante esta Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación de la presente Resolución, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 2026.- El Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo (p.d. Orden de 5.10.2023; BOC n.º 203, de 16.10.2023), Felipe Afonso El Jaber.